

1001239-91.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Repetição de indébito

Magistrado: MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1001239-91.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001239-91.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito

Requerente:

Edna de Oliveira Pereira Lima

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Vistos.

A autora figura como proprietária do veículo de placas DEN 2100, que foi objeto de apreensão em razão de autuação de trânsito em 04/07/2018, sendo o bem relacionado à leilão. A autora sustenta que não tem a posse do veículo desde 2018, o que afastaria a ocorrência do fato gerador para lançamento de IPVA's incidentes sobre o veículo. Pleiteia, ainda, a restituição dos valores pagos a título de IPVA dos exercícios de 2018 a 2021.

Inicialmente, verifico que a autora carece de interesse de agir em relação ao pedido de inexigibilidade do IPVA dos exercícios futuros, vez que não foram lançados tais tributos, e nem se sabe se serão lançados. Portanto, a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito com relação a tal pedido, vez que não cabe ao Juízo analisar requerimento baseado em evento futuro incerto.

Lado outro, quanto aos exercícios de 2018 a 2021, o pedido deve ser julgado procedente em parte.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que já não se encontra mais na posse do veículo, já que foi completamente despojada da posse do bem desde a sua apreensão em 04 de julho de 2018, havendo boletim cópia da autuação que indica a data dos fatos (fl. 11) e ofício do Detran que informa a Notificação

do depósito no Pátio de Diadema sob pena de venda do bem em Leilão Público que foi publicada em Diário Oficial em 16/10/2018 (fl. 302). Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no art. 11 da Lei 6.606/89 e no art. 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

De fato, com a apreensão do veículo a parte autora ficou despojada da posse sobre o bem, faltando o fato gerador a legitimar a cobrança dos débitos impugnados.

A Jurisprudência também já se posicionou sobre idêntica questão, adotando entendimento contrário à ré, como se extrai dos seguintes julgamentos:

"APELAÇÃO CÍVEL - Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal - Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória - Descaracterização do domínio ou posse do veículo - Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento - Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 - Precedentes. Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SCPC - Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R\$ 3.000,00 - Adequação - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora - Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

"INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016)

"APELAÇÃO - IPVA - INEXIGIBILIDADE - - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 - Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas -

Danos morais indevidos – Sentença mantida – Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade da autora em relação aos débitos a partir do exercício de 2018 (data da apreensão), o que leva também ao cancelamento dos protestos e/ou outras inscrições em órgãos de inadimplentes.

Em relação ao IPVA 2018, considerando que a autora era a responsável pelo bem pois sua proprietária e possuidora em 1º de janeiro do exercício fiscal, deve responder pelo pagamento dos valores em relação a tal exercício.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação quanto ao pedido de inexigibilidade do IPVA dos exercícios futuros e JULGO PROCEDENTE o pedido declarar inexigível os IPVA's dos anos de 2019 a 2021 do veículo descrito na inicial, condenando-se a Fazenda Estadual a restituir os valores já recolhidos pela autora.

Tratando-se de débito tributário, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado desta sentença (Tema 810 STF), os juros de mora incidirão após o trânsito em julgado, momento em que deverão ser observados os índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (Tema 905 STJ).

Tais parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC ("Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente").

Concedo a tutela antecipada neste momento processual para imediato cumprimento da deliberação. Servirá a presente como ofício judicial.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA